

[별표 10] 금융관련 규제완화 등(제155조 관련) <개정 2017.7.17., 2022.7.18.>

금융관련 규제완화 등		
국가 및 지방자치단체 또는 관련 감독기관은「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」,「보험업법」,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」,「은행법」,「금융산업의 구조 개선에 관한 법률」,「금융지주회사법」 등이 정하는 바에 따라 아래와 같이 금융관련 규정 적용의 예외를 인정할 수 있다.		
관련 규정	감면 내용	비 고
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제2조 · 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제5조제2항 제1호	국가·지방자치단체,「공공기관의 운영에 관한 법」 제5조에 따 른 공기업, 특별법에 의하여 설립된 공사·공단 그 밖의 법인 등이 100분의 20 이상 출자한 민간투자사업법인에 대해서는 다른 회사와의 상호출자가 없고 출자자외의 자로부터 채무보 증이 없는 경우에 한하여 동일인이 지배하는 기업집단의 범 위 에서 제외가능	-
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제2조 · 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제5조제2항 제2호	사회기반시설에 대한 민간투자법 제4조제1호부터 제4호까지 에 따른 방식으로 민간투자사업을 추진하는 회사 중 최대 출자자가 2인 이상으로서 당해 출자자가 지배적인 영향력을 행사하지 아니한다고 인정되는 회사에 대해서는 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외	-
독점규제 및 공정거래에 관한 법 제24조제1항 · 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제31조제2항제7호	사회기반시설에 대한 민간투자법 제4조 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 계열회사에 출자를 한 경우로서 국내 금융기관이 당해 계열회사에 행하 는 여신에 대한 보증 허용	-
보험업법 제115조제3항 및 시행령 제59조제4항제3호	보험회사가 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따른 사회기 반시설사업 및 사회기반시설사업에 대한 투융자사업을 하는 회사를 자회사로 소유할 경우에는 금융위원회에 신고로 할 수 있음	-
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제362조제8항제8호	산업기반신용보증기금이 보증한 사회기반시설채권은 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제362조에 의한 보 증사채권으로 인정	-
은행법시행령 제20조의5제1항제3호	사회기반시설의 추진을 위해 금융위원회가 인정하는 경우 동일차주에 대한 금융기관의 신용공여가 자기자본의 100분 의 25 초과 가능	-

금융산업의 구조 개선에 관한 법률시행령 제6조제1항 · 은행업감독규정 제49조	금융기관이 민간투자사업시행법인(「법인세법」 제51조의2 제1항제9호에 해당하는 회사에 한함)에 출자할 경우 출자한도 규제완화	-
금융지주회사법 시행령 제2조제3항제4호	금융지주회사가 민간투자사업시행법인(「법인세법」 제51조의2 제1항제9호에 해당하는 회사에 한함)을 손자회사로 둘 수 있도록 허용	-
금융감독원 지침	민간투자사업에 대한 금융기관의 대출자산 위험가중치 를 100분의 0까지 적용 가능, 임대형 민자사업 사업시 행자에 대한 출자금액은 표준방법에 의한 위험가중치 적용 가능	사회기반시설 관 련 대출 등에 대한 위험가중 치 적용 관련 (2009. 2. 13)